

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7587/2538

นายกมล บุญมา
นางลัดดาวัลย์ สุขพาณิชย์
ธราพร

โจทก์
หรือ
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคแรก

ตามข้อความในสัญญากู้ เอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยได้เขียนชื่อของตนเองว่า จำเลยทำแทน ก. และลงลายมือชื่อของจำเลยในช่องผู้กู้ เช่นนี้เพื่อพิจารณาประกอบข้อเท็จจริงว่า ก. กับจำเลยเคยเป็นสามีภรรยา กัน และเคยร่วมกันค้าขายน้ำมัน เดิม ก.เป็นหนี้เงินกู้โจทก์อยู่ตามสัญญากู้ เอกสารหมายเลข ล.1ซึ่งจำเลยก็ทราบดีเพราะเป็นคนเขียนสัญญากู้ดังกล่าว เมื่อ ก.หลบหนีไป โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แทน ก. จำเลยก็ยินยอมทำสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 กับโจทก์โดยนำหนี้ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข ล.1 พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระมารวมเป็นหนี้ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้กู้เงินโจทก์ แต่จำเลยเข้าทำสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 กับโจทก์โดยมีเจตนาเข้าผูกพันตนยินยอมชำระหนี้แทน ก. ซึ่งเคยเป็นสามีต่อโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญากู้ เอกสารหมายเลข จ.1ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคแรก

ตามข้อความในสัญญากู้ เอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยได้เขียนชื่อของตนเองว่า จำเลยทำแทน ก. และลงลายมือชื่อของจำเลยในช่องผู้กู้ เช่นนี้เพื่อพิจารณาประกอบ

ข้อเท็จจริงว่า ก. กับจำเลยเคยเป็นสามีภรรยากัน และเคยร่วมกันค้าขายน้ำมัน เติม
ก.เป็นหนี้เงินกู้โจทก์อยู่ตามสัญญากู้ เอกสารหมายเลข 1 ซึ่งจำเลยก็ทราบดีเพราะเป็น
คนเขียนสัญญาภู่ดังกล่าว เมื่อ ก.หลบหนีไป โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แทน ก.
จำเลยก็ยินยอมทำสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 กับโจทก์โดยนำหนี้ตามสัญญากู้เอกสาร
หมายเลข 1 พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระมารวมเป็นหนี้ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1
ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้กู้เงินโจทก์ แต่จำเลยเข้าทำสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 กับ
โจทก์โดยมีเจตนาเข้าผูกพันตนยินยอมชำระหนี้แทน ก. ซึ่งเคยเป็นสามีต่อโจทก์
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญากู้ เอกสารหมายเลข 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
วรรคแรก

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายพรชัย พุ่มกำพล

แหล่งที่มา

แผนก

ต้น